GUIA GRATUITO

Tax Deed: como funciona a compra de casas em leilão de impostos nos EUA

O passo a passo explicado em português, do leilão à venda, para quem mora no Brasil e quer entender esse mercado antes de dar o primeiro lance.

- 🏛️ O que é Tax Deed e por que essas casas vão a leilão
- 🗺️ Como funcionam os leilões na PA, CT, NY e OH
- 🔍 O checklist de análise que usamos antes de cada lance
- 🧮 A conta do lance máximo
- ⚠️ Os riscos reais, sem enfeite



Discovery Investment · Instagram **@discoveryremodeling**
Família brasileira que visita, arremata e reforma imóveis de leilão em Connecticut, Pensilvânia, Ohio e Nova York.

CAPÍTULO 1

O que é Tax Deed

Nos Estados Unidos, todo dono de imóvel paga um imposto anual sobre a propriedade, o **property tax**, parecido com o nosso IPTU. É ele que financia escolas, polícia e serviços da cidade.

Quando o dono deixa de pagar por um período longo, o condado ou a cidade pode **levar o imóvel a leilão** para recuperar o imposto devido. Quem vence o leilão recebe a escritura do imóvel, a **deed**. Daí o nome: **Tax Deed**.

Tax Deed × Tax Lien: não confunda

🏠 Tax Deed

Você compra **o imóvel**.

O ganho vem de reformar e vender, ou de alugar. Exige análise do imóvel, obra e gestão.

📄 Tax Lien

Você compra **a dívida do imposto**.

O ganho vem dos juros pagos quando o dono quita a dívida. Na maioria dos casos você não fica com o imóvel.

Cada estado escolhe o seu sistema, e alguns usam os dois ou modelos híbridos. Este guia fala de leilões em que se compra o imóvel.

Por que essas casas vão a leilão?

As situações mais comuns:

- dono que faleceu sem herdeiros organizados;
- imóvel abandonado há anos;
- dono que mudou de estado e esqueceu a propriedade;
- dificuldade financeira.

Por isso muitas casas estão **vazias, deterioradas e precisando de reforma**, e é também por isso que o lance inicial pode ser baixo.

> **Preço baixo não é sinônimo de oportunidade.** Muitos imóveis de leilão custam pouco porque têm problemas sérios: estrutura condenada, ordem de demolição, terreno sem acesso ou dívidas que continuam no imóvel. A análise é o que separa a oportunidade do prejuízo.

CAPÍTULO 2

O processo em 7 passos

1. **O condado publica a lista.** Semanas ou meses antes do leilão sai a relação de imóveis, com o número da parcela (parcel), o endereço (quando existe) e o lance inicial.
2. **Inscrição de licitante.** Muitos condados exigem cadastro prévio, depósito e documentos. **O prazo de inscrição costuma fechar dias ou semanas antes do leilão.** Quem perde o prazo, não participa.
3. **Pesquisa e visita.** Título, dívidas, enchente, acesso, vizinhança e visita presencial. Veja o checklist no capítulo 4.
4. **Definição do lance máximo.** Conta feita **antes** do leilão, nunca na hora. Veja o capítulo 5.
5. **Leilão.** Pode ser presencial ou online, conforme o condado. O pagamento costuma ter prazo curto, às vezes no mesmo dia.
6. **Escritura e regularização.** O condado emite a escritura. Em alguns casos é recomendável um processo de regularização do título (*quiet title*) antes de vender ou financiar.
7. **Reforma e saída.** Reformar e vender (*fix and flip*) ou alugar. É aqui que o resultado se confirma, ou não.

Quanto tempo leva?

Etapa	Prazo típico
Da lista ao leilão	de 1 a 3 meses
Do leilão à escritura	de dias a alguns meses, conforme o estado e o condado
Período de resgate (onde existe)	pode chegar a meses (ver capítulo 3)
Reforma	de 2 a 6 meses, conforme o tamanho da obra
Venda	de 1 a 3 meses, conforme o mercado local

Os prazos são estimativas gerais e variam muito de caso para caso.

CAPÍTULO 3

Como funcionam os leilões nos estados onde atuamos

Cada estado tem sua lei, e cada condado tem suas próprias regras de inscrição, pagamento e prazos. A tabela abaixo é uma **visão geral simplificada**.

Estado	Como funciona, em linhas gerais	Atenção
Pensilvânia Upset Sale	É o 1º leilão anual de imóveis com imposto atrasado. O lance inicial (*upset price*) cobre os impostos e os custos.	Em geral o imóvel é vendido **sujeito** a hipotecas e outros ônus que não são divididos na venda. Pesquisar as dívidas é obrigatório.
Pensilvânia Judicial Sale	É o leilão por ordem judicial dos imóveis que não foram vendidos no Upset Sale.	Em geral a venda é feita livre da maioria dos ônus, mas o processo é mais longo.
Pensilvânia Repository	Reúne os imóveis que não foram vendidos no Judicial Sale. Recebe propostas que precisam ser aprovadas pelos órgãos de impostos.	O processo é lento, e o imóvel costuma estar em estado ruim.
Connecticut	As cidades fazem a venda por imposto atrasado.	Há um **período de resgate depois da venda**, em que o antigo dono pode recuperar o imóvel pagando a dívida com juros ao comprador.
Nova York	Muitos condados executam a dívida, assumem o imóvel e depois o leiloam (*tax foreclosure auction*).	As regras e o calendário variam por condado. A venda é "no estado em que se encontra" (*as is*).
Ohio	Há execução por imposto, com venda pelo xerife, e venda de terras retomadas (*forfeited land*), conforme o condado.	Alguns condados também vendem certificados de dívida (lien). Confirme o tipo de venda.

Importante: este quadro é educativo e simplificado. Antes de qualquer lance, leia o edital (*terms and conditions of sale*) do condado e consulte um advogado imobiliário do estado. Regras sobre dívidas que continuam no imóvel, período de resgate, depósito e prazo de pagamento mudam de um lugar para outro e podem mudar com o tempo.

Dá para participar do Brasil?

Vários condados fazem **leilões online**, e dá para dar lance de qualquer lugar. Mas uma coisa não muda: **alguém precisa ver o imóvel pessoalmente antes**. A foto da lista quase nunca mostra o que importa.

CAPÍTULO 4

Checklist de análise antes do lance

É o mesmo roteiro que seguimos em cada imóvel. Se algum item ficar sem resposta, **o lance fica para a próxima**.

📄 Documentos e dívidas

- ☐ Endereço, tamanho do lote e tipo de imóvel conferidos no registro do condado ou num mapa de parcelas.
- ☐ Hipotecas e outros ônus pesquisados no cartório do condado (*Recorder of Deeds*).
- ☐ Processos e julgamentos civis contra o proprietário pesquisados no portal judicial do estado.
- ☐ Edital lido: o que é cancelado na venda e o que continua no imóvel.
- ☐ Contas de água, esgoto e serviços municipais em atraso verificadas.

🌊 Riscos do terreno

- ☐ Zona de enchente consultada no mapa oficial da FEMA (zona de alto risco exige seguro obrigatório).
- ☐ Área de preservação (*wetlands*) consultada no mapa nacional (NWI).
- ☐ Acesso legal pela rua confirmado. Terreno sem acesso (*landlocked*) é uma armadilha comum.
- ☐ Zoneamento: o uso que você planeja é permitido?

🏚️ Visita presencial

- ☐ Estrutura: fundação, telhado, paredes, sinais de umidade e mofo.
- ☐ Instalações: elétrica, encanamento e aquecimento.
- ☐ Ocupação: o imóvel está vazio ou tem alguém morando? A desocupação tem custo e prazo.
- ☐ Avisos da prefeitura: imóvel condenado ou com ordem de demolição.
- ☐ Vizinhança: ruas ao redor e casas vizinhas.

🧮 Números

- ☐ Valor de venda depois de reformado (**ARV**), estimado com vendas recentes de casas parecidas na mesma região.
- ☐ Orçamento de reforma feito com quem executa obra na região. Nos EUA a mão de obra é cara.
- ☐ Custos de compra, de manutenção enquanto está parado e de venda.
- ☐ Lance máximo calculado e anotado **antes** do leilão (capítulo 5).

CAPÍTULO 5

A conta do lance máximo

Na hora do leilão, com o cronômetro correndo, é fácil se empolgar. Por isso o limite é decidido em casa, com esta conta:

> **Lance máximo = valor depois da reforma − reforma − custos − margem de segurança**

Exemplo (hipotético, só para ilustrar a conta)

Item	US$
Valor estimado de venda depois da reforma (ARV)	150.000
(−) Reforma orçada	45.000
(−) Custos: escritura, regularização do título, impostos, seguro, contas enquanto está parado, comissão e fechamento da venda	18.000
(−) Margem de segurança e lucro desejado (cerca de 20% do valor de venda)	30.000
Lance máximo	**57.000**

Se o leilão passar de US$ 57.000, **você para de dar lance**. Perder um leilão não custa nada. Pagar caro demais custa a sua margem, ou o seu dinheiro.

Os erros que mais destroem a margem

Erro	Consequência
Subestimar a reforma	Uma obra completa nos EUA pode passar de US$ 100 mil
Usar um ARV otimista	A casa é vendida por menos do que a conta previa
Esquecer o tempo parado	Impostos, seguro e contas continuam correndo todo mês
Ignorar dívidas que continuam no imóvel	O "barato" vira uma dívida a mais
Dar lance no impulso	Passar do limite em nome da emoção

CAPÍTULO 6

Riscos reais e como investir morando no Brasil

⚠️ Os riscos, sem enfeite

- **Imóvel pior do que parecia:** problemas escondidos aparecem durante a obra.
- **Título com problema:** pode atrasar a venda ou exigir um processo judicial de regularização.
- **Ocupantes no imóvel:** a desocupação leva tempo e custa dinheiro.
- **Resgate pelo antigo dono:** nos estados que preveem esse direito, o imóvel pode voltar para ele.
- **Mercado:** preços e prazos de venda mudam, e o ARV pode não se confirmar.
- **Câmbio:** para quem investe a partir do Brasil, a variação do dólar afeta o resultado em reais.
- **Liquidez:** o dinheiro fica parado durante a obra e a venda, e não dá para resgatar a qualquer momento.

🇧🇷 Perguntas de quem mora no Brasil

Pergunta	Em linhas gerais
Preciso de visto ou green card para comprar?	Estrangeiros podem comprar imóveis nos EUA. Mas cada condado tem suas exigências para participar do leilão, então confirme no edital.
Preciso abrir uma empresa (LLC)?	Não é obrigatório em todos os casos, mas é comum, por organização e proteção patrimonial. Avalie com advogado e contador.
E os impostos nos EUA?	Há imposto sobre o lucro da venda. Quando o vendedor é estrangeiro, pode haver uma retenção na venda (FIRPTA). É preciso um número de contribuinte americano (ITIN ou EIN) para declarar.
E no Brasil?	Bens e rendimentos no exterior devem ser declarados no Imposto de Renda, e a remessa de dinheiro deve passar por canais regulares.

> As regras fiscais nos dois países mudam e dependem do seu caso. **Antes de investir, consulte um contador que trabalhe com Brasil e EUA.**

EXTRA

Glossário rápido

Termo	O que significa
Property tax	Imposto anual sobre o imóvel, parecido com o IPTU.
Tax Deed	Escritura recebida por quem arremata um imóvel em leilão de imposto atrasado.
Tax Lien	Certificado da dívida de imposto. Quem compra recebe juros, não o imóvel.
Parcel / Map number	O número de identificação do lote no condado.
Opening bid / Upset price	O lance inicial do leilão.
Upset / Judicial / Repository	As três etapas de venda por imposto na Pensilvânia.
Redemption period	Prazo para o antigo dono recuperar o imóvel, nos estados onde existe.
Lien / Encumbrance	Dívida ou ônus registrado sobre o imóvel.
Quiet title	Ação judicial para regularizar e "limpar" o título.
Due diligence	A pesquisa completa antes do lance.
ARV (After Repair Value)	O valor estimado de venda depois da reforma.
Fix and flip	Estratégia de comprar, reformar e vender.
Landlocked	Terreno sem acesso legal por uma rua.
Flood zone (FEMA)	Área de risco de enchente no mapa oficial do governo.
Wetlands	Área úmida protegida, com restrições para construir.
As is	"No estado em que se encontra": sem garantia sobre as condições do imóvel.

Quer ver tudo isso na prática?

Toda semana mostramos no Instagram as casas que visitamos antes dos leilões, as que compramos, as que **não** compraríamos e as obras do início ao fim.

📲 Siga **@discoveryremodeling** · 🌐 discoveryinvestimentos.com/pt · 💬 WhatsApp +1 (475) 298-5931

Aviso: este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não é oferta, recomendação de investimento nem aconselhamento jurídico ou tributário. As regras de leilão variam por estado e condado e podem mudar. Todo investimento envolve riscos, inclusive a perda do capital. Resultados passados não garantem resultados futuros. Consulte profissionais habilitados antes de investir.